

1500091-75.2021.8.26.0294

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram o acusado e ele, de pronto, já informou que tinha uma porção de maconha para seu próprio consumo. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Pelo arcabouço probatório produzido, imperiosa a condenação nos termos em que requerida na prefacial acusatória.

Destaque-se que não há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500091-75.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-75.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

SAMUEL GONCALVES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou devidamente demonstrada pelo termo circunstanciado de fls. 01/02, auto de constatação preliminar de fl. 05, auto de exibição e apreensão de fl. 06 e exame químico-toxicológico de fls. 23/25, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Interrogado, o réu Samuel confessou integralmente os fatos narrados na denúncia, afirmando que a maconha que estava consigo era para seu próprio consumo. Afirmou não ser mais usuário de drogas.

As testemunhas de acusação, Marcelo Yui e Vainer Marcelo Bernardes, policiais civis, afirmaram que estavam em diligência pelo local, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando abordaram o acusado e ele, de pronto, já informou que

tinha uma porção de maconha para seu próprio consumo. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens anteriores.

Pelo arcabouço probatório produzido, imperiosa a condenação nos termos em que requerida na prefacial acusatória.

Destaque-se que não há que se falar em insignificância no caso concreto, vez que a pequena quantidade de drogas foi justamente o que motivou o enquadramento do fato no artigo 28 da Lei de Drogas, em vez de no artigo 33 do mesmo diploma.

Ainda, apesar de pender perante o Supremo Tribunal Federal julgamento acerca da constitucionalidade do referido tipo penal, o que é penalizado pela lei não é o consumo próprio, a autolesão, mas sim o porte do entorpecente, o qual sujeita a sociedade ao perigo de circulação da droga, razão pela qual não há que se acolher eventual alegação de inconstitucionalidade.

Passo a dosar a pena.

Embora o réu já tenha respondido pelos mesmos fatos, foi beneficiado pelo benefício previsto na lei 9.099/95, razão pela qual entendo ser cabível a aplicação da medida prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Assim, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, a mera advertência sobre os efeitos da droga é suficiente para atender o caráter retributivo e ressocializador da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Tendo em vista que a defesa renunciou ao prazo recursal, a aplicação da pena ocorreu na própria audiência de instrução debates e julgamento, razão pela qual declarou extinta a punibilidade do agente.

Arquive-se os autos.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Jacupiranga, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA